

Доклад за съответствие

Примерен оператор ЕООД · Съществен субект · състояние към 6.10.2026 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за киберсигурност, ДВ бр. 17/2026 — национален акт за транспониране на директивата; този модул все още не оценява неговите изисквания

Инструмент за самооценка ITORO — документът не представлява одит, нито правно становище.

Обобщение за ръководството

СТАТУТ НА СУБЕКТА

Съществен субект

Директива МИС 2 член 3, параграф 1, буква в)

(доставчик на обществени електронни съобщителни мрежи или на обществено достъпни електронни съобщителни услуги, който е поне средно предприятие)

СТЕПЕН НА ГОТОВНОСТ

59%

Зрялост 2.4 при целево ниво 4

ФОРМАЛНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

8/16

3 неизпълнени, 5 в процес

Най-близки законови срокове

- 17.10.2027 г. (след 376 дни) — Първи преглед на директивата от Комисията

Най-големи пропуски

- Киберхигиена и обучение — зрялост 2.0 спрямо целева 4, приоритет критичен
7. Политики и процедури за оценяване на ефективността на мерките за управление на риска в областта на киберсигурността (член 21, параграф 2, буква е) от Директива (ЕС) 2022/2555 — зрялост 2.0 спрямо целева 4, приоритет критичен
9. Криптография (член 21, параграф 2, буква з) от Директива (ЕС) 2022/2555 — зрялост 2.0 спрямо целева 4, приоритет критичен
2. Политика за управление на риска (член 21, параграф 2, буква а) от Директива (ЕС) 2022/2555 — зрялост 2.2 спрямо целева 4, приоритет висок
4. Непрекъснатост на стопанската дейност и управление на кризи (член 21, параграф 2, буква в) от Директива (ЕС) 2022/2555 — зрялост 2.2 спрямо целева 4, приоритет висок

Органите придобиват правомощие да налагат имуществени санкции от 17.10.2024 г. (Директива МИС 2 член 41, параграф 1). Откога националният орган може да налага глоби, определя законът, транспониращ директивата — този модул не го познава. Затова финансовият риск тук не е датиран, а задълженията за въвеждане произтичат от националното право от деня на влизането му в сила.

Финансова отговорност

Субект

Как се образува този таван — две отделни стъпки

1. Минималният таван се определя от директивата

Сравняват се две стойности: твърда сума в евро и процент от общия годишен световен оборот на предприятието за предходната финансова година. По-високата от тях е горната граница, която държавата членка трябва да предвиди най-малко. Националното право може да я повиши.

Директива МИС 2 член 34, параграф 4 и 5

2. Сумата в рамките на тавана се определя от националния орган

Глобата трябва да е ефективна, пропорционална и възпираща според обстоятелствата на конкретния случай. Органът отчита най-малко критериите по член 32, параграф 7: тежест и продължителност на нарушението, предишни нарушения, вреди, умисъл, коригиращи мерки и сътрудничество.

Директива МИС 2 член 34, параграф 1 и 3

Таванът може многократно да надвишава годишния оборот — това е горна граница, а не очаквана сума. Националните минимуми, периодичните санкции и редът за определяне се уреждат от закона на държавата членка.

Законовият таван на имуществената санкция е **10 000 000 EUR**. Преобладава твърдата сума: 10 млн. EUR е повече от 2 % от оборота.

- Процентен вариант: 480 000 EUR
- Вариант с твърда сума: 10 000 000 EUR
- Законов минимум: 0 EUR

Таваните по член 34, параграфи 4 и 5 са минимални („най-малко“) — националното право може да предвиди по-високи. Суми в евро, без преизчисляване в национална валута.

Определяне на размера на глобата — Директива МИС 2 член 34, параграф 3 и член 32, параграф 7

При вземане на решение за налагане на административна глоба и за нейния размер във всеки отделен случай надлежно се отчитат най-малко елементите, изброени в член 32, параграф 7.

Критерии от член 32, параграф 7 от директивата:

- тежестта на нарушението и значимостта на нарушението разпоредби — за сериозни се считат във всеки случай: повтарящи се нарушения, неуведомяване или неотстраняване на значителни инциденти, неотстраняване на пропуски въпреки задължителни указания, възпрепятстване на одити или мониторинг, предоставяне на невярна или грубо неточна информация
- czas trwania naruszenia
- съществени предишни нарушения от страна на субекта
- причинени имуществени и неимуществени вреди, включително финансови загуби, въздействие върху други услуги и брой засегнати ползватели
- умишлен или небрежен характер на деянието
- предприети мерки за предотвратяване или намаляване на вредите
- спазване на одобрени кодекси за поведение или механизми за сертифициране
- степен на сътрудничество с компетентните органи

Директивата не предвижда изрично отказ от налагане на глоба — дали и кога е възможен, решава националното право.

- Държавите членки могат да предвидят периодични имуществени санкции за принуждаване към прекратяване на нарушението. Размерът се определя от националното право.
- Директивата не предвижда отделна глоба за квалифицирано нарушение — това е конструкция на националното право на някои държави.

Ръководител на субекта

Правен акт	Основание	Орган	Таван
Директива (ЕС) 2022/2555	Директива МИС 2 член 20, параграф 1	Компетентен орган на държавата членка	0 EUR

- Ръководният орган одобрява мерките за управление на риска в областта на киберсигурността (член 20, параграф 1).
- Ръководният орган надзирава прилагането на тези мерки (член 20, параграф 1).
- Членовете на ръководния орган преминават редовно обучение (член 20, параграф 2).
- По отношение на съществен субект органът може да поиска временна забрана за упражняване на управленски функции (член 32, параграф 5, буква б)).

Субектът извършва дейност в областта на електронните съобщения — отговорността на ръководещото лице се определя от националното право

Органите придобиват правомощие да налагат имуществени санкции от 17.10.2024 г. (Директива МИС 2 член 41, параграф 1). Откога националният орган може да налага глоби, определя законът, транспониращ директивата — този модул не го познава. Задълженията за въвеждане произтичат от националното право от деня на влизането му в сила.

2.4
Rozwijany
ОБЩА ЗРЯЛОСТ

59%
Цел: ниво 4
СТЕПЕН НА СЪОТВЕТСТВИЕ

1.6
до целевото ниво
СРЕДЕН ПРОПУСК

212/212
100% попълнено
ОТГОВОРИ

Профил на зрялост

12 области с най-голям пропуск от 23



Зрялост по области



Попълване по правни актове

Правен акт	Попълнено	Зрялост
Задължения Директива МИС 2 — формални задължения	16/16	—
МИС 2 Директива МИС 2 — член 21	35/35	2.5
2024/2690 Регламент (ЕС) 2024/2690	161/161	2.3

Човешки ресурси, контрол на достъпа и управление на активите	2.5
1. Политика за сигурност на мрежовите и информационните системи (член 21, параграф 2, буква а) от Директива (ЕС) 2022/2555	2.5
5. Сигурност на веригата за доставка (член 21, параграф 2, буква г) от Директива (ЕС) 2022/2555	2.5
8. Основни киберхигиенни практики и обучение в областта на киберсикурността (член 21, параграф 2, буква ж) от Директива (ЕС) 2022/2555	2.5
Непрекъснатост на дейността и управление на кризи	2.8
Оценка на ефективността на мерките	3.0
Многофакторна автентикация и защитена комуникация	3.0

Анализ на пропуските					
Област	Сера	Цел	Пропуск	Приоритет	Попълване
Киберхигиена и обучение	2.0	4	2.0	Критичен	3/3
Директива МИС 2	член 21, параграф 2, буква г)				
Директива МИС 2	член 20, параграф 2				
7. Политики и процедури за оценяване на ефективността на мерките за управление на риска в областта на киберсигурността (член 21, параграф 2, буква е) от Директива (ЕС) 2022/2555)	2.0	4	2.0	Критичен	3/3
Регл. 2024/2690	Приложение, раздел 7				
9. Криптография (член 21, параграф 2, буква з) от Директива (ЕС) 2022/2555	2.0	4	2.0	Критичен	3/3
Регл. 2024/2690	Приложение, раздел 9				
2. Политика за управление на риска (член 21, параграф 2, буква а) от Директива (ЕС) 2022/2555)	2.2	4	1.8	Висок	11/11
Регл. 2024/2690	Приложение, раздел 2				
4. Непрекъснатост на стопанската дейност и управление на кризи (член 21, параграф 2, буква в) от Директива (ЕС) 2022/2555)	2.2	4	1.8	Висок	14/14
Регл. 2024/2690	Приложение, раздел 4				
Политики за анализ на риска и сигурност на информационните системи	2.3	4	1.8	Висок	4/4
Директива МИС 2	член 21, параграф 2, буква а)				
Сигурност на веригата на доставки	2.3	4	1.8	Висок	4/4
Директива МИС 2	член 21, параграф 2, буква d)				
Директива МИС 2	член 21, параграф 3				
11. Контрол на достъпа (член 21, параграф 2, букви и) и й) от Директива (ЕС) 2022/2555)	2.3	4	1.7	Висок	21/21
Регл. 2024/2690	Приложение, раздел 11				
6. Сигурност при придобиването на мрежови и информационни системи, разработване и поддръжка (член 21, параграф 2, буква д) от Директива (ЕС) 2022/2555)	2.3	4	1.7	Висок	31/31
Регл. 2024/2690	Приложение, раздел 6				
13. Защита от събития с природен характер и физическа сигурност (член 21, параграф 2, букви в), д) и и) от Директива (ЕС) 2022/2555)	2.3	4	1.7	Висок	9/9
Регл. 2024/2690	Приложение, раздел 13				
10. Сигурност на човешките ресурси (член 21, параграф 2, буква и) от Директива (ЕС) 2022/2555)	2.4	4	1.6	Висок	10/10
Регл. 2024/2690	Приложение, раздел 10				
3. Действия при инцидент (член 21, параграф 2, буква б) от Директива (ЕС) 2022/2555)	2.4	4	1.6	Висок	22/22
Регл. 2024/2690	Приложение, раздел 3				
12. Управление на активи (член 21, параграф 2, буква и) от Директива (ЕС) 2022/2555)	2.5	4	1.5	Висок	13/13
Регл. 2024/2690	Приложение, раздел 12				
Обработка на инциденти	2.5	4	1.5	Висок	4/4
Директива МИС 2	член 21, параграф 2, буква b)				
Сигурност при придобиването, разработването и поддръжката на системи	2.5	4	1.5	Висок	4/4
Директива МИС 2	член 21, параграф 2, буква е)				
Криптография и криптиране	2.5	4	1.5	Висок	2/2
Директива МИС 2	член 21, параграф 2, буква h)				
Човешки ресурси, контрол на достъпа и управление на активите	2.5	4	1.5	Висок	4/4
Директива МИС 2	член 21, параграф 2, буква i)				
1. Политика за сигурност на мрежовите и информационните системи (член 21, параграф 2, буква а) от Директива (ЕС) 2022/2555)	2.5	4	1.5	Висок	8/8
Регл. 2024/2690	Приложение, раздел 1				
5. Сигурност на веригата за доставка (член 21, параграф 2, буква г) от Директива (ЕС) 2022/2555)	2.5	4	1.5	Висок	8/8
Регл. 2024/2690	Приложение, раздел 5				
8. Основни киберхигиенни практики и обучение в областта на киберсигурността (член 21, параграф 2, буква ж) от Директива (ЕС) 2022/2555)	2.5	4	1.5	Висок	8/8
Регл. 2024/2690	Приложение, раздел 8				
Непрекъснатост на дейността и управление на кризи	2.8	4	1.3	Среден	4/4
Директива МИС 2	член 21, параграф 2, буква c)				

Област	Сега	Цел	Пропуск	Приоритет	Попълване
Оценка на ефективността на мерките	3.0	4	1.0	Среден	3/3
Директива МИС 2 член 21, параграф 2, буква f)					
Многофакторна автентикация и защитена комуникация	3.0	4	1.0	Среден	3/3
Директива МИС 2 член 21, параграф 2, буква j)					

Регистър на правните рискове — неизпълнени задължения				
Задължение	Основание		Срок	Риск от санкция
Ако субектът е доставчик на DNS услуги, регистър на TLD, доставчик на облачни услуги, център за данни, CDN, управлявани услуги, онлайн пазар, търсачка или социална мрежа — подал ли е допълнителните данни по член 27, включително адреса на основното място на установяване в Съюза? Регистрационни данни за списъка на субектите	Директива МИС 2	член 27, параграф 2	—	член 34
Ако субектът е доставчик на удостоверителни услуги — уведомява ли за значителни инциденти в рамките на 24 часа от узнаването? Уведомяване за значителни инциденти	Директива МИС 2	член 23, параграф 4, втора алинея	24 godziny	член 34
Подготвен ли е същественият субект за одит на сигурността, извършван от органа или от независим субект, за своя сметка? Готовност за надзорни действия	Директива МИС 2	член 32, параграф 2, буква b–c i), параграф 3	—	член 32, параграф 4

Законов календар				
Дата	Събитие	Основание		Остава
16.01.2023 г.	Влизане в сила на Директивата МИС 2 На двадесетия ден след публикуването в Официален вестник.	Директива МИС 2	член 45	в сила
17.10.2024 г.	Срок за транспониране на директивата До тази дата държавите членки трябваше да приемат и публикуват националните разпоредби.	Директива МИС 2	член 41, параграф 1	в сила
18.10.2024 г.	Прилагане на националните разпоредби и отмяна на МИС 1 От тази дата държавите прилагат транспониращите разпоредби; Директива (ЕС) 2016/1148 се отменя.	Директива МИС 2	член 41, параграф 1 и член 44	в сила
7.11.2024 г.	Прилагане на Регламент (ЕС) 2024/2690 Регламентът за изпълнение се прилага пряко от двадесетия ден след публикуването.	Регл. 2024/2690	член 16	в сила
17.04.2025 г.	Списък на съществениите и важните субекти До тази дата държавите членки съставят списъка; субектите подават регистрационни данни на органите.	Директива МИС 2	член 3, параграф 3 и 4	изтекъл
17.10.2027 г.	Първи преглед на директивата от Комисията Комисията прави преглед на функционирането на директивата и представя доклад.	Директива МИС 2	член 40	376 дни

Прагове за значителен инцидент

За посочените по-долу роли праговете произтичат пряко от Регламент (ЕС) 2024/2690 и се прилагат от 7 ноември 2024 г.

Доставчици на услуги на центрове за данни (Член 8)

Най-строгийт набор от прагове в целия регламент. За центровете за данни НЯМА праг от 30 минути, нито праг от 5 % / 1 милион ползватели — всяка пълна недостъпност на услугата и всяко нарушение на физическия достъп представлява значителен инцидент.

- а) Услугата на центъра за данни е напълно недостъпна — БЕЗ времеви праг.
- б) Наличността на услугата е ограничена за повече от 1 час — БЕЗ процентен праг и без праг за брой ползватели.
- в) Нарушени са целостта, поверителността или автентичността на данните вследствие на вероятно злонамерено действие.
- г) Нарушен е физическият достъп до центъра за данни, експлоатиран от доставчика.

Хоризонтални критерии (член 3, параграф 1) — достатъчно е изпълнението на един

- а) Финансова загуба — Понесената или възможната финансова загуба надвишава 500 000 EUR или 5 % от общия годишен оборот на субекта за предходната финансова година — в зависимост от това коя стойност е по-ниска.
- б) Изтичане на търговски тайни — Инцидентът е причинил или може да причини изтичане на търговски тайни по смисъла на член 2, точка 1 от Директива (ЕС) 2016/943.
- в) Смърт на физическо лице — Инцидентът е причинил или може да причини смърт на физическо лице.
- г) Значително увреждане на здравето — Инцидентът е причинил или може да причини значително увреждане на здравето на физическо лице.
- д) Неоторизиран достъп — Осъществен е успешен, вероятно злонамерен и неоторизиран достъп до мрежи и информационни системи, който може да причини сериозни оперативни смущения.
- е) Повтарящи се инциденти — Инцидентът отговаря на критериите по член 4: настъпил е поне два пъти в рамките на шест месеца, инцидентите имат една и съща видима първопричина и заедно отговарят на критерия за финансова загуба по член 3, параграф 1, буква а). Считат се заедно за един значителен инцидент.
- ж) Секторен критерий — Инцидентът отговаря на поне един от секторните критерии, определени в членове 5—14 от регламента.

Дейност в областта на електронните съобщения — праговете се определят от националното право. Регламент (ЕС) 2024/2690 не се прилага за доставчиците на обществени електронни съобщителни мрежи и услуги. За тях праговете за значителен инцидент се определят от националното право (член 23, параграф 11 от директивата) — този модул не ги познава и затова не посочва числени стойности.

История и напредък

Все още не е записана моментна снимка. Моментната снимка замразява текущото състояние на оценката заедно с датата, така че следващите доклади показват напредъка.

Запишете първата моментна снимка

Оценка на съответствието с Директива (ЕС) 2022/2555 на Европейския парламент и на Съвета (МИС 2) и с Регламент за изпълнение (ЕС) 2024/2690 на Комисията — общ модул за държавите, чийто модул за националното право все още не е готов.

Не представлява правно становище; всички данни остават в този браузър или локално на вашия компютър.

Версия 1.2.0 · 6 октомври 2026 г. · [списък на промените](#)